

1502081-69.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... de majorar em 1/4 quando se tratar de tráfico de crack e em 1/6 quando se tratar de tráfico de cocaína, não merecendo majoração quando se tratar de tráfico de maconha. Assim, tendo em vista que as investigações demonstraram que o réu traficava maconha, cocaína e crack, majoro a pena do acusado em 1/4).

Assim, fixo a pena em 1/4 acima do mínimo legal, isto é, 06 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502081-69.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502081-69.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2291585/2021 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 21028835 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 1750/21/616 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2291585 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LINO VITOR MOREIRA LISTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ofereceu denúncia em face do réu LINO VITOR MOREIRA LISTA, como incurso pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narrou na denúncia que, em 25 de outubro de 2021, na parte da tarde, na Rua Pastor Missionários do Divino, 45 - P Jacaranda, neste município e comarca de Taboão da Serra, o acusado, qualificado à fls. 10, trazia consigo e efetivamente vendia, 16 porções de maconha (massa líquida 67.3g), 95 porções de cocaína (massa líquida 55.1g) e 32 porções de crack (massa líquida 5.8g), substâncias causadoras de dependência física e psíquica, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 80/81).

O réu foi devidamente citado (fls. 102/103), nomeou-se defensor, que apresentou defesa prévia (fls. 121/122).

A denúncia foi recebida no dia 30 de agosto de 2022 (fls. 155/158).

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas. Em seguida o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido contido na denúncia com a condenação do acusado.

A defesa advogou teses benéficas ao réu.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitativa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01 e 12; boletim de ocorrência de fls. 02/06; laudo de constatação de fls. 13/15; auto de exibição e apreensão de fls. 18/19; foto de fls. 33; laudo definitivo de fls. 89/91; bem como nos depoimentos das autoridades que efetuaram a prisão do denunciado e apreensão dos entorpecentes.

A autoria também é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

Extrajudicialmente, a testemunha e policial civil Alexandre de Souza Cappi, declarou "que nesta data, 25/10/2021, campanava na companhia do Policial Civil, DANIEL CARDOSO DE AQUINO, na Rua Missionário do Divino pastor, altura do número 45, Taboão da Serra/SP, região conhecida como ponto de venda de drogas, observando um indivíduo do sexo masculino trajando camisa azul e branca, que durante algum tempo, praticava conduta típica de venda de drogas: ele recebia algo do cliente, pegava algo na sacola plástica e entregava a ele. Na melhor oportunidade o homem foi abordado e identificado como LINO VITOR MOREIRA LISTA. O capturado trazia consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar e a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) em moeda corrente. Diante do exposto, foi dada voz de prisão em flagrante ao capturado e conduzido até a presença do Delegado de Polícia para providências de Polícia Judiciária." (fls. 07/09).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que a campana foi feita com viatura descaracterizada e durou no máximo 10 minutos. Visualizou a conduta de venda por mais de uma vez. Foram aproximadamente 2 vendas. Não abordaram compradores. Não se recordou se o acusado confessou o crime.

Extrajudicialmente, a testemunha e policial civil Daniel Cardoso de Aquino, declarou "que nesta data, 25/10/2021, procedeu a campana com o Policial Civil, CAPPI, na Rua Missionário do Divino pastor, altura do número 45, Taboão da Serra/SP, região conhecida como ponto de venda de drogas, observando um indivíduo do sexo masculino trajando camisa azul e branca, que durante algum tempo, praticava conduta típica de venda de drogas: ele recebia algo do cliente, pegava algo na sacola plástica e entregava a ele. Na melhor oportunidade o homem foi abordado e identificado como LINO VITOR MOREIRA LISTA. O capturado trazia consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar e a quantia de R\$ 30.00 (trinta reais) em moeda corrente. Diante do exposto, foi dada voz de prisão em flagrante ao capturado e conduzido até a presença do Delegado de Polícia para providências de Polícia Judiciária." (fls. 88).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que a campana durou aproximadamente 10 ou 15 minutos e observaram 2 ou 3 indivíduos se aproximando para comprar drogas com o acusado. Não se recordou se o acusado confessou o crime. Afirmou ter prestado depoimento na mesma Delegacia mas em sala separada do policial Cappi.

Na fase inquisitiva, o acusado manifestou seu direito constitucional de permanecer em silêncio e falar somente em juízo (fls. 10).

Em juízo, o acusado admitiu a prática do crime de tráfico de drogas. Estava passando por dificuldades financeiras e resolveu traficar drogas. Acredita que tinha menos drogas do que está descrito na denúncia. Mas acredita que estava com crack maconha e cocaína. Já foi condenado por roubo, ainda estava cumprindo pena. Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas é medida de rigor.

Com efeito, os depoimentos prestados pelas testemunhas foram uníssonos e harmônicos

no sentido que o acusado estava traficando no local dos fatos. Conforme narrado, o acusado foi preso em local conhecido pela prática costumeira do tráfico de drogas e, considerando a quantidade e variedade de drogas encontradas, bem como a quantia apreendida de R\$30,00, restou demonstrado que se destinava ao comércio ilícito de entorpecentes.

Urge mencionar que os depoimentos prestados pelos agentes públicos, subordinados às regras de processo penal e de direito administrativo, gozam de credibilidade e da presunção de veracidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas.

Nesse sentido:

"(...)Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)" (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011)

"(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.(...)" (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009)

No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento da versão apresentada pelos policiais, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados.

Assim, não havendo nenhum elemento de prova produzido nos autos a indicar que os policiais tivessem algum motivo para incriminar falsamente o acusado, uma vez que nem mesmo ele soube apontar alguma razão concreta que eles teriam para prejudicá-lo, não há justificativa para desconsiderar seus depoimentos que são prestados de forma desinteressada.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime de tráfico de drogas.

Passo a dosar a reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado é reincidente, o que será analisado na próxima fase da dosimetria penal) conduta social (nada a ser valorado); personalidade (não há elementos para aferir eventual personalidade nociva do réu); motivos do crime (inerentes à espécie); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar); quantidade da droga (nada a considerar); natureza da droga (considerando que numa escala de ofensividade à saúde o crack está à frente da cocaína que, por sua vez, está à frente da maconha, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, verifico a necessidade de majorar em 1/4 quando se tratar de tráfico de crack e em 1/6 quando se tratar de tráfico de cocaína, não merecendo majoração quando se tratar de tráfico de maconha. Assim, tendo em vista que as investigações demonstraram que o réu traficava maconha, cocaína e crack, majoro a pena do acusado em 1/4).

Assim, fixo a pena em 1/4 acima do mínimo legal, isto é, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, incidindo as circunstâncias agravante da reincidência, conforme processo nº 0059291-82.2017.8.26.0050 registrado na folha de antecedentes de fls. 134/135, e atenuante da confissão, de rigor a compensação entre elas, nos termos definidos no julgamento do REsp nº 1.341.370/MT pela sistemática dos recursos repetitivos de caráter vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça em 10/04/2013, DJe 17/04/2013.

Na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o réu é reincidente.

Deste modo, torno definitiva a pena para o crime de tráfico de drogas em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 59, ambos do Código Penal, e do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, considerando a reincidência do réu e que praticou crime equiparado a hediondo.

Em que pese a resolução nº 5 do Senado Federal, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos uma vez que a pena aplicada supera os quatro anos.

Pelo mesmo motivo, também não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal e assim o faço para CONDENAR o réu LINO VITOR MOREIRA LISTA ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, fixados estes em 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Estando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à prisão preventiva do acusado, agora reforçados pela certeza acerca da materialidade e autoria, conforme fundamentado acima, INDEFIRO o direito do réu recorrer em liberdade.

Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e do art. 63 da Lei de Drogas, determino o PERDIMENTO em favor da União dos valores apreendidos com o acusado.

OFICIE-SE à Autoridade Policial para que proceda como determina o art. 62-A e parágrafos da Lei nº 11.343/06, comprovando-se a diligência nos autos no prazo 15 dias. Com a resposta da Autoridade Policial, dê-se vista ao Ministério Público e, após, voltem conclusos.

Transitado em julgado: a) expeçam-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral; c) com o trânsito em julgado desta sentença, OFICIE-SE ao SENAD nos termos do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor do(a) patrono(a) nomeado(a) nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP.

Custas ex legis.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Taboão da Serra, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA